

administración unos derechos de petición, no uno, varios derechos de petición. Si bien es cierto, se le presenta a la administración, pero la administración no se la están montando como Adriana Guevara, como persona natural, se lo están presentado como representante legal de Manzanares de la Cuenca y para ella poder responder los derechos de petición, si no se siente en la capacidad tiene que recurrir a quien, a que le ayude un abogado, entonces eso incurre en unos gastos de la copropiedad, como hay tantos problemas inclusive porque don Santiago tiene un canal directo, información directa del consejo de administración, pero la forma posiblemente la forma de hacerlo, es con un derecho de petición, entonces hay que mirar si ella no tiene la idoneidad para responder se tiene que buscar ayuda de quien ayude a responder. Valga la aclaración, en este momento el abogado de tema servip, el abogado de cartera y estos temas se están evaluando, los profesionales, se les están pidiendo las cotizaciones, para que el consejo de administración tome la mejor determinación”

OBJECION EN CUANTO A LA IDONEIDAD DE LA ADMINISTRADORA DE LA URBANIZACION: El art. 50 parágrafo 2 de la ley 675 de 2001 dice textualmente” *En los casos de conjuntos residenciales y edificios y conjuntos de uso mixto y comercial, quien ejerza la administración directamente, o por encargo, de una persona jurídica contratada para tal fin, deberá **ACREDITAR IDONEIDAD** para ocupar el cargo, que se demostrara en los términos del reglamento que para el efecto expida el gobierno nacional”*

La idoneidad de un administrador de propiedad horizontal se refiere a su capacidad para ejercer eficazmente las funciones y responsabilidades que conlleva este cargo, según lo establecido en la ley 675 de 2001 y otras normas pertinentes. No se exige un título específico, pero sí se debe acreditar la idoneidad a través de conocimientos, habilidades y experiencia en áreas como administración, finanzas, contabilidad o derecho.

Una de las causales para cancelar el contrato a un administrador por incumplimiento de sus funciones, radica en la falta de competencia e idoneidad para desempeñar el cargo, por no cumplimiento del perfil requerido (artículo 86 numeral 4 del reglamento de propiedad horizontal que dice “*cesación en el cargo de administrador. Por haber llegado a estado de incapacidad legal o estatutaria”*

OBJECION EN CUANTO A LA CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA RESPONDERLE LOS DERECHOS DE PETICION A LA ADMINISTRADORA: La norma únicamente hace mención a la facultad del administrador de contratar a un abogado para efectos de recaudo de cartera de acuerdo con el Art. 82 numeral 11 del reglamento de propiedad horizontal y art.51 numeral 8 ley 675 de 2001. Para lo demás es importante tener en cuenta que se debe ajustar al presupuesto.

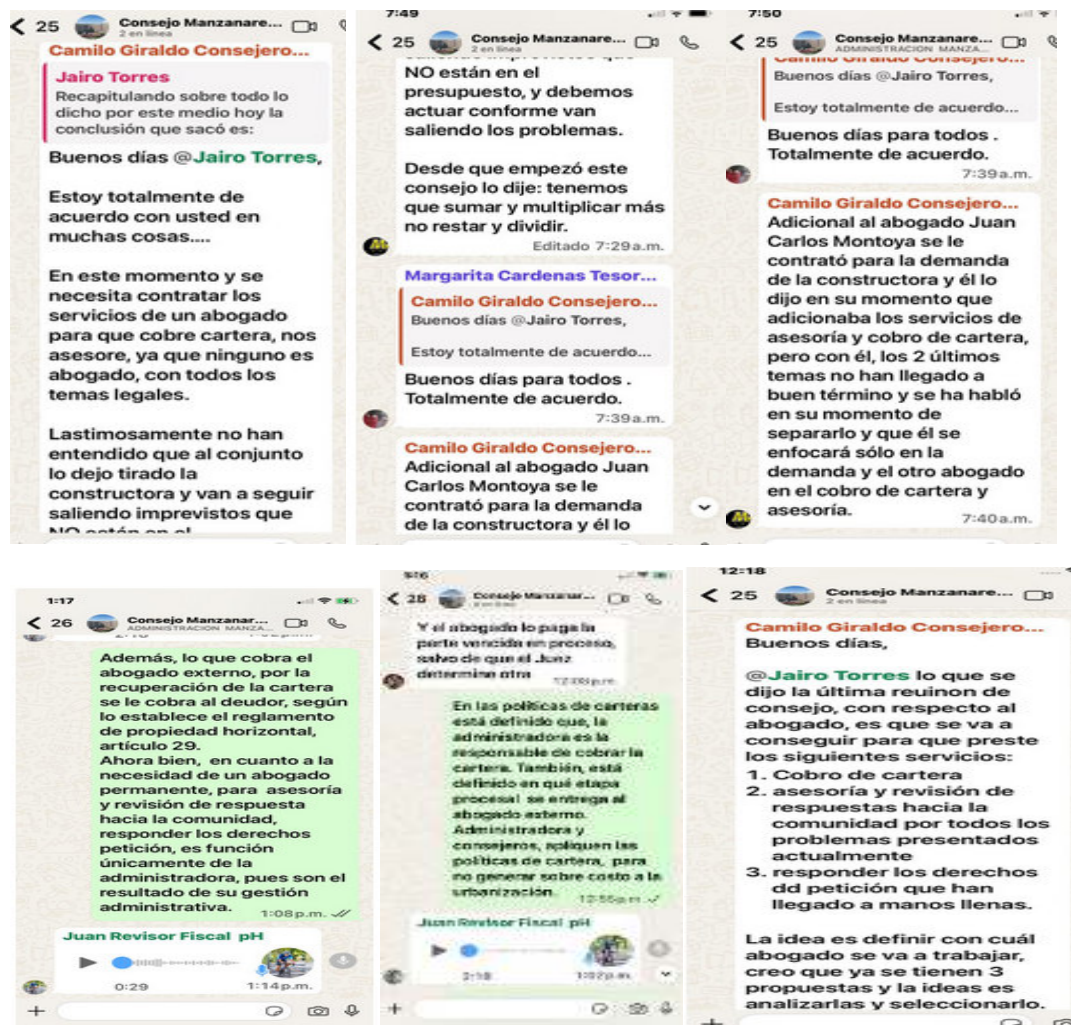
Los gastos que se ejecuten en la copropiedad deben ser aprobados, en principio, por la asamblea general de propietarios, por ser ésta la única facultada para aprobar un presupuesto de ingresos y gastos. No le corresponde ni a la administradora ni al consejo, aprobar gastos que no fueron incluidos en el presupuesto ya que se estarían extralimitando en sus funciones y más aún cuando el presupuesto de la urbanización

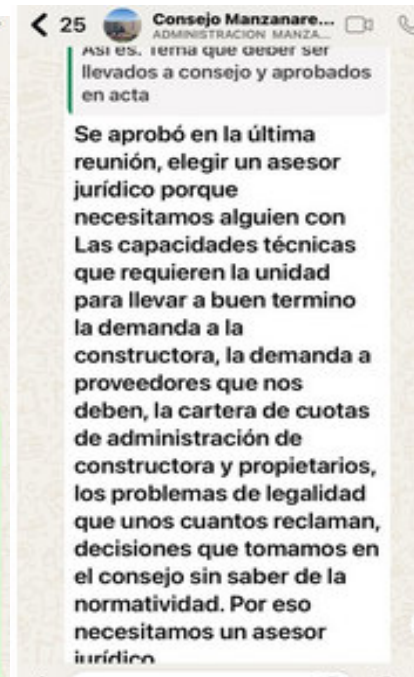
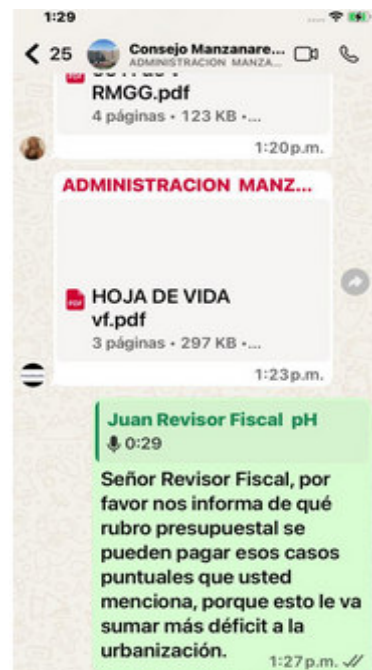
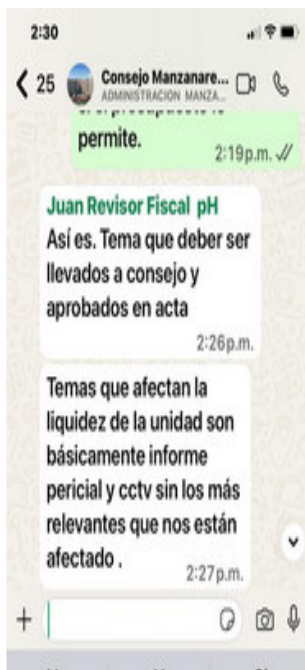
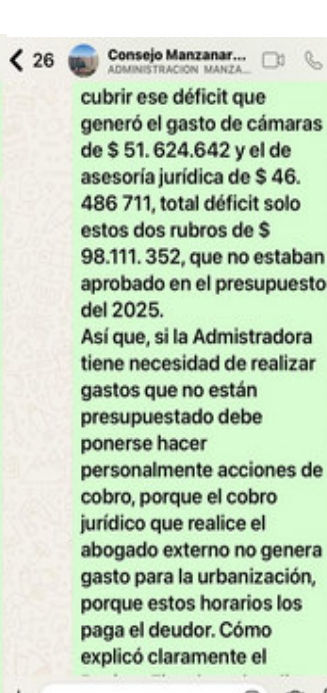
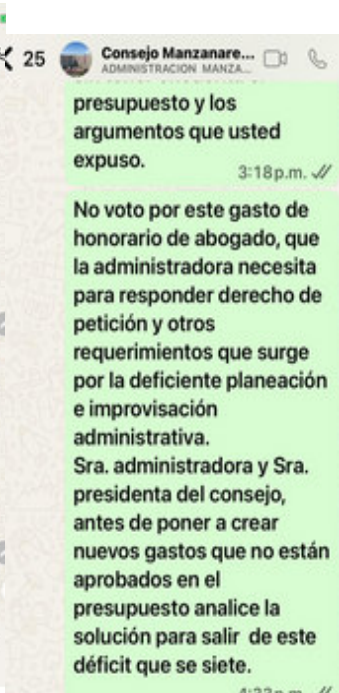
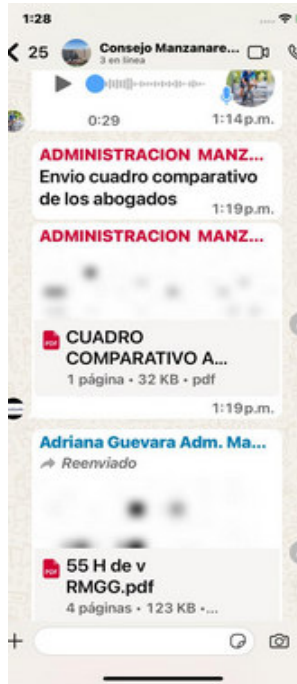
en el rubro de honorarios está sobre ejecutado o sea el gasto en ese rubro que ha realizado la administradora supera el valor asignado o presupuestado.

Incurrir en gastos no aprobados en asamblea conllevan a un **déficit presupuestal** para lo cual la administración debe convocar a una asamblea extraordinaria con el fin de hacer los reajustes presupuestales necesarios **e incrementando las cuotas ordinarias** que conlleven dichos reajustes. (Artículo 26 de reglamento de propiedad horizontal)

En la urbanización manzanares de la cuenca, la administradora no tiene en cuenta la normatividad en cuanto al presupuesto, incumpliendo con esto sus funciones contempladas en la ley 675 de 2001 y reglamento de propiedad horizontal.

Evidencia fotográfica de conversación del chat del consejo de administración con respecto a la observación que realicé sobre el abogado para responder derechos de petición, por falta de idoneidad de la administradora y por falta de presupuesto





7. **INTERVENCION DEL REVISOR FISCAL:** El revisor fiscal da lectura al texto enviado por la propietaria del apartamento (1203): *“El trabajo desempeñado por el señor Santiago Sánchez, consistente en “la revelación de los estados financieros del periodo enero-mayo/2025”, se considera proceso fundamental, ya que ha permitido conocer de manera detallada y clara la situación económica y financiera de la copropiedad. El periodo mayo/2022 a diciembre/2024, requiere rendición de cuentas y auditoría, porque la información suministrada por la administración NO ES CONFIABLE.*

Su intervención como consejero esta soportada en once (11) solicitudes reveladas en más de doscientos (200) folios, que resumen: La Verificación del Cumplimiento Normativo, el Control y Auditoría Interna, el Informe a la Asamblea de Copropietarios, el Control del Manejo de los Fondos Comunes, Denuncia Irregularidades, Proyectos de políticas de cartera y tesorería, Manejo de Fondos en efectivo por la administración, Relaciones contractuales irregulares, Alteración en comprobantes de egresos; Se mencionan algunos de los temas revelados, sin que se haya recibido respuesta de parte de los órganos administrativos y de la revisoría fiscal. La Respuesta, con respecto a los estados financieros correspondientes a los años terminados en 2023 y 2024”

Concluye el revisor fiscal así:” Informo que dichos dictámenes fueron presentados por mi ante la asamblea. Están adjuntos al acta de la asamblea, en los cuales en los informes expuse de forma clara y explícita la ausencia de ciertos elementos legales que deben ser considerados tales como: PGIRS- plan de gestión integral de residuos sólidos, informé que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, , informé que el plan de emergencias, informé que las políticas NIF, y las políticas de habeas datas no se cumplen, donde están en mi dictamen, que es un dictamen, el único, escuche bien, el único documento que me exige la ley porque yo me debo a la asamblea, pero aun con eso, tengo informes que presento de manera mensual de seguimiento al consejo de administración con hallazgos y recomendaciones. Desde los informes financieros realicé una relación detallada de indicadores financieros e incluido en cada dictamen. En mis dictámenes también están los indicadores financieros de la copropiedad, tema que hoy la copropiedad, tiene un tema de iliquidez delicado pero que no es de este año. Mientras que el análisis contable fue sustentado por la responsable contabilidad, a continuación, se destacan los indicadores relevantes correspondientes a 2023 presentados por mi dictamen. Les voy a mostrar cómo estamos en el 2023, cómo estamos en el 2024 y ahora con la contadora miramos como estamos ahora. Porque no ha sido, no es una sorpresa, ni es una noticia todos los años lo hemos dicho, los estados financieros están aprobados por asamblea, no ha habido ninguna impugnación de actas, están todos en firme, entonces vamos a mirar. El tema del endeudamiento 2023 teníamos unos activos de \$ 532.000.000 y un pasivo total de \$ 268.000.000. Les voy a hacer una claridad, cuando yo hablo de endeudamiento, es cuanto tengo en mi activo y cuanto pesa mi pasivo. En este caso podemos ver que el activo pesa casi el doble del pasivo, estamos supremamente bien. Ese indicador digamos que está bien. Vamos a lo siguiente: costos y gastos por pagar 2023 empiezan en \$101.000.000 de pesos y terminan en \$189.000.000, acuérdense de esta cifra, cuentas por pagar \$189.000.000. Ejecución acumulada, ¿qué es la ejecución acumulada? Cuanto me gaste contablemente, cuanto cause en contabilidad en gastos, cuanto presupueste gastarme que es la cuota de administración que ustedes dan.

Tuve unos gastos de \$1.075.000.000 pero presupueste gastarme \$1.000.000.000 que paso ese año. Me gaste \$ 75.000.000 de más que no tenía presupuestado 2023.

Vamos al 2024, ¡ah! bueno el tema de liquidez grábense esta cifra, tema de liquidez para la copropiedad, cuando yo hablo de liquidez, es cuanto tengo en mis bancos líquido, porque no puedo contar con la cartera, para responder por esas cuentas por pagar y las reservas que debo tener. Terminamos con una diferencia negativa de liquidez de \$153.000.000. Vamos al 2024, mejoramos el endeudamiento, lo mejoramos, el activo pesa \$602.000.000 y el

pasivo \$224.000.000, este indicador sigue bueno y sigue mejorando. Vamos a las cuentas por pagar, recuerde en cuanto estaban las cuentas por pagar 2023, \$189.000.000 en este informe tenemos \$181,000.000, ocho millones que manejaron más o menos igual.

Ejecución acumulada, vamos a otro roto o hueco que tenemos financiero, porque cuando yo gasto más, si yo en mi casa gasto más de lo que me está entrando, me estoy endeudando. 2024 ejecute \$1.194.000.000 y presupueste \$1.121.000.000 ¿Cuánto es la diferencia? Otros \$70.00.000. ¿Cuánto tenemos acumulados? \$70.000.000 de un año y \$70.000.000 de 2024. Llevamos \$140.000.000 acumulados de perdida en dos años. 2023 2024. Informados a la asamblea y aprobado en asamblea. Perfecto.

*Liquidez aquí tenemos un problema. Qué es el problema de la copropiedad. El problema de la copropiedad se llama liquidez, porque si todos me pagaran la cartera, ahí me sobraba plata para pagar las deudas y me quedaba plata para invertir. Pero tenemos un problema y cuál es el problema. **El problema que lastimosamente para algunas personas lo hemos hecho muy mal, pero que nos ha tocado revolcarnos por todos los lados para tratar de sacar la copropiedad adelante y la culpa de esto no la tenemos nosotros, que somos de paso, y lo tiene la constructora que nos dejó problema de infraestructura y problemas de cartera, pero ahora los malos somos nosotros, ahorita podrán unos magos que nos ayuden a solucionar este problema***

OBJECION: Está documentada y no se evidencia en sus “informes”, el endeudamiento que arrastra la copropiedad desde 2023, producto de la informalidad por falta de rigurosidad y base documental legal en el ejercicio administrativo, contable y financiero.

La ética y la moral son fundamentales en el ejercicio de la revisoría fiscal; como contador público, no ha cumplido con los estándares éticos y morales que garanticen la transparencia y confiabilidad en la gestión encomendada.

El revisor fiscal SE PREGUNTA, y CONFIRMA: *¿Cuánto tenemos acumulados? \$70.000.000 de un año y \$70.000.000 de 2024. Llevamos \$140.000.000 acumulados de perdida en dos años. 2023 2024. Informados a la asamblea y aprobado en asamblea. Perfecto.*

OBJECION: Falta a la verdad. La comunidad no tenía conocimiento de estas irregularidades hasta marzo de 2025, cuando algunos propietarios evidenciamos la problemática presupuestal, la falta de transparencia en los estados financieros, los pasivos velados y sin propuesta de solución, la inminente urgencia de la administración con el aval del revisor para aprobar nuevas cuotas extraordinarias que superan los 425 millones por torre, es decir cerca de 1.300 millones, entre otras irregularidades. Esto, obviamente superó todo.

Con esta intervención del PUNTO 7 DE ESTE TEXTO, quedó en evidencia la coadministración en la urbanización manzanares de la cuenca, pues está realizando funciones administrativas que en documento orientación técnica N. 15, el CTCP determina que NO SON FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL como: **“Elaborar, presentar o avalar el presupuesto de la propiedad horizontal”**. Al realizar en su “reunión informativa” una amplia presentación del presupuesto de la copropiedad y avalando el manejo administrativo que se le dio y que actualmente se da, llevando a la copropiedad a una situación financiera precaria y minimizando el déficit presupuestal existente, los

cuales no fueron informados ni en asamblea general ni realizando una asamblea extraordinaria como lo estipula el art 26 del reglamento de propiedad horizontal, solo desde marzo de 2025 cuando unos propietarios, incluyéndome, hicimos la observación los copropietarios, sobre los estados financieros y la ejecución presupuestal, salen a relucir estas cifras del presupuesto, que expuso el revisor fiscal con amplio conocimiento de la situación, pero que no fue informada.

Se evidencia coadministración del revisor fiscal, al convocar a los propietarios a una “reunión informativa”, para *“brindar claridad sobre asuntos relevantes que han tenido lugar en nuestra copropiedad, especialmente en temas financieros y relacionados con el consejo de administración, será también la oportunidad para que ustedes, de manera directa, planteen sus inquietudes y reciban respuestas claras sobre cualquier aspecto que les genere dudas”* Al realizar esta reunión para aclarar dudas a la comunidad, que no es ajena a la situación financiera de la urbanización, pues, es evidente el deterioro de las áreas comunes que indican el incumplimiento de las funciones de la administradora de acuerdo con la ley 675 2001 art 51 numeral 7 que dice textualmente *“Cuidar y vigilar los bienes comunes, y ejecutar los actos de administración, conservación y disposición de los mismos de conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el reglamento de propiedad horizontal”*.

Esta reunión informativa que realizó el revisor es una función que compete únicamente a la administración, y en documento orientación técnica N. 15, el CTCP determina que NO SON FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL como: ***“Participar en procesos de convivencia o solución de conflictos en la copropiedad”***

Es a través de una convocatoria a asamblea extraordinaria que se debe exponer el déficit presupuestal y realizar los ajustes necesarios para deliberar y tomar decisiones. No a través de una reunión informativas.

Falta a sus funciones (art 207 numeral 8 del código de comercio) el revisor fiscal al considerar que un déficit presupuestal acumulado como lo expuso ampliamente, no tenga incidencia negativa en la copropiedad, que amerite una convocatoria extraordinaria. Pues es evidente que esto ocasiona, lo que claramente todos los propietarios se han dado cuenta como es: Deterioro de la infraestructura, dificultad para cumplir con las obligaciones con los proveedores, no poder ejecutar los gastos normales de funcionamiento, y conflicto entre los residentes. Incumple la administradora con el art 26 del reglamento de propiedad horizontal, avalado por el revisor fiscal, que tampoco cumple sus funciones.

OBJECION AL DICTAMEN SIN SALVEDAD: El DICTAMEN SIN SALVEDAD, que el revisor fiscal Juan Diego Gómez presentó en asamblea general de copropietarios en marzo 19 de 2025, es un dictamen que incumple con la ley, lo cual puede ocasionar sanciones civiles (pueden surgir por negligencia o dolo, lo que podría llevar a la copropiedad a solicitar una indemnización por daños y perjuicios, según el código civil) penales (puede surgir cuando el revisor fiscal comete delito de falsedad en documentos públicos o privados) y disciplinarias (las faltas éticas están estipuladas en la ley 43 de 1990), faltando con esto también a la fé pública (artículo 10 de la ley 43 de 1990).

Es de anotar, que para que el revisor fiscal emita un DICTAMEN SIN SALVEDAD, la copropiedad debe cumplir con todo lo que se relaciona a continuación. Pues de lo contrario

el dictamen que se emite debe ser un DICTAMEN CON OPINION MODIFICADA O CON SALVEDADES.

A continuación relaciono los incumplimientos normativos y legales que fueron omitidos en el dictamen “sin salvedad” del revisor fiscal de la asamblea general de copropietarios de marzo de 2025”

- a) **El contenido del dictamen del revisor fiscal que presentó a la asamblea de marzo 19 de 2025, no cumple con los nuevos marcos técnicos normativos de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información (anexo 4 DUR 2420 de 2015 y documento de orientación técnica N. 17 de 2019 del CTCP)** más bien como lo realizó es un informe de gestión administrativa, no menciona si es efectivo **el sistema de control interno de la urbanización**, ni otros temas de obligatorio cumplimiento de acuerdo con lo dispuesto por el CTCP. Tampoco menciona las **Responsabilidades de la Administración y Gobierno Corporativo en relación con los estados financieros**, ni se pronuncia sobre **Empresa en funcionamiento (informando los aspectos que pueden conllevar a que la entidad no continuara como negocio en marcha o que hay indicios que puedan llevar a la entidad a no continuar como negocio en marcha** (anexo 5 DUR 2420 de y sus modificatorios) **no fundamenta su opinión** de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas.
- b) **Los estados financieros firmados y certificados por la administradora y contadora y dictaminados por el revisor fiscal, no fueron preparados de conformidad con el decreto 2706 de 2012, compilado en el anexo 3 del DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios.** No aplican en la contabilidad los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Dado lo anterior, el dictamen del revisor y la certificación de la contadora y administradora, carecen de validez frente a terceros, dado que fueron elaborados conforme a un marco anterior, que hoy no tiene vigencia.

La responsabilidad de llevar la contabilidad, le corresponde a la administradora, que junto con la contadora, son las responsables de dar aplicación a los marcos normativos, y el revisor fiscal velar porque se cumpla la ley

Al aprobarse en asamblea información financiera que no cumple los requisitos de los marcos de información financiera vigente, la copropiedad se puede encontrar frente a errores contables que deben ser corregidos de conformidad con el el anexo 3 de DUR 2420 DE 2015

Frente a este tema se ha pronunciado el CTCP en concepto N.034-2019 en estos términos “ *El artículo 37 de la ley 222 de 1995, especifica el concepto de estados financieros certificados y establece que el representante legal (administrador para el caso de las propiedades horizontales) junto con el contador, certificarán los estados financieros, en los cuales se debe expresar explícitamente que las afirmaciones que han cumplido (existencia, integridad, valuación, presentación y revelación), y para ellos, los estados*

financieros deben elaborarse de conformidad con los marcos de información financiera vigentes en Colombia”

“De acuerdo con lo anterior, si los estados financieros no se elaboran de conformidad con las normas vigentes, se estaría frente a una certificación que cuestionaría el cumplimiento de las responsabilidades del administrador, respecto de los estados financieros y de los profesionales de la contabilidad que certifican o dictaminan dichos estados financieros”

SANCIONES POR NO LLEVAR LA CONTABILIDAD BAJO LOS MARCOS DE INFORMACION FINANCIERA

El CTCP en concepto N.034-2019 expresa *“El incumplimiento de la obligación de llevar contabilidad, conforme a los principios de contabilidad de general aceptación, puede generar sanciones que están contempladas en el Código de Comercio Artículo 58 y en el estatuto tributario artículo 655 (sanciones por irregularidades en la contabilidad). Además de no servir como prueba contable para efectos legales.*

Para la Empresa, los estados financieros certificados y dictaminados con fundamento en un marco de información financiero derogado (decreto 2649/93), generaría que aquellos no tendrían efecto frente a terceros, dado que el marco normativo sobre el que se prepararon sería distinto del requerido por las normas legales”

- c) No se ha adoptado ni implementado las políticas contables (Normas de Información Financiera NIF):** Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de sus estados financieros. Para el caso de las copropiedades, las políticas representan los lineamientos bajo los cuales las propiedades horizontales, deben contabilizar todas sus transacciones. (anexo 3 del decreto único reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios)

Estas normas son de obligatorio cumplimiento de acuerdo al artículo 2 de la ley 1314 de 2009.

- d) No se ha implementado el PGIRS- plan de gestión integral de residuos sólidos, el plan de saneamiento básico** que abarca aspectos como el programa de limpieza y desinfección, el programa de manejo de residuos sólidos, el programa abastecimiento de agua potable y el programa de control de plagas. Es un requisito legal que la copropiedad debe cumplir de acuerdo con la normatividad nacional con especial énfasis en la Ley 373 de 1997, el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2674 de 2013 y Decreto 1077 de 2015, que
- e) No se ha implementado el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), ni el plan de emergencias** falta a la verdad en el dictamen, cuando dice que se ha avanzado en la implementación, cuando la administradora reconoce en comunicado dirigido a los copropietarios en junio 12 de 2025 que las copropiedades “no somos contratantes directos de los servicios de vigilancia ni de aseo” justificando con esto su desconocimiento de la norma en este aspecto y su no aplicación en la urbanización, con el aval del revisor fiscal en el no